

조문별 개정이유서

◇ 행정규칙명: (고용노동부) 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정

◇ 개정 이유

- 법제처 행정규칙 속 어려운 용어 정비 권고에 따라 관련 용어를 정비하고, 「공익신고자 보호법」 개정 등으로 공익신고자 보호 강화(책임감면 등) 및 보상금 신청 대상이 확대되는 등 관련 법령 및 지침에 맞춰 규정을 정비하기 위함

◇ 주요내용

가. 법제처 행정규칙 속 어려운 용어 정비 권고에 따른 용어 정비
(제11조제1항 및 제23조제1항)

나. 신고자의 인적사항을 확인할 수 없는 경우 종결할 수 있는 내용에 대한 중복 규정을 해소하고, 신고내용이 공익침해행위에 해당하지 않는 것이 명백한 경우에 일반 민원으로 접수할 수 있는 근거 마련
(제11조제2항 및 제22조제1항제2호)

다. 공익침해행위 확인 여부와 관계없이 국민권익위원회가 이첩·송부한 모든 사건의 조사결과를 국민권익위원회에 통보토록 개정(제20조제4항)

라. 공익신고자 보호법에 공익신고와 관련된 신고자의 위법행위 등을 이유로 징계 또는 불리한 행정처분을 할 경우 감경·면제할 수 있

는 근거가 마련됨에 따라 개별법령 등에 근거가 없더라도 감경·면제할 수 있도록 개정(제27조제1항 및 제28조제1항)

마. 국민권익위원회가 공무원등에 대한 징계의 감경·면제를 요구할 경우, 정당한 사유가 있는 경우 외에는 그 요구에 따라 조치하고 그 결과를 국민권익위원회에 통보토록 하는 조항 신설(제27조제2항)

바. 공익신고자 보호법 개정('23.9.22. 시행)으로 보상금 지급 요건이 "국가 또는 지방자치단체의 수입 회복·증대"에서 "공공기관의 수입 회복·증대"로 확대됨에 따라 이를 반영하여 보상금 지급 신청 안내 내용 개정(제30조제2항제1호 및 제2호)

사. 그 외 관계 법령 명칭 개정사항 반영, 신고서 및 공익신고접수관리대장 서식을 국민권익위원회의 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침(안)에 맞춰 보완([별표], [별지 1] 및 [별지 2])